平南县安怀镇扶兰村都君屯“8·22”伐木事故调查报告

2021年8月22日9时许，在平南县安怀镇扶兰村都君屯长寿桥头发生一起伐木工人被树木砸伤事故，导致1人受伤送医救治，于8月28日抢救无效死亡。

事故发生后，根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）及《平南县人民政府关于同意由平南县应急管理局负责2021年度平南县辖区内一般等级生产安全事故调查的批复》（平政函〔2021〕22号）的有关规定，2021年8月26日，由县应急局牵头，成立由县应急局、县纪委监委、县司法局、县公安局、县总工会、县人社局、县自然资源局、县群工部、安怀镇政府组成平南县安怀镇扶兰村都君屯“8·22”伐木事故调查组（以下简称“8·22”事故调查组）。

事故调查组按照“四不放过”和“依法依规、实事求是、科学严谨、注重实效”的原则，认真开展了事故调查工作。通过现场勘查、调阅有关资料和对相关人员进行询问，查清了事故发生的经过、原因及事故造成人员伤亡和直接经济损失情况;

认定了事故性质；提出了对事故责任者的处理建议和防范整改措施，现将有关情况报告如下:

一、事故相关人员概况

(一)安怀镇扶兰村都君屯事故发生山林地林木所有人

陈*平，男，汉族，广西平南县安怀镇扶兰村盘梭屯5号人，身份证号码：452524******。

（二）安怀镇扶兰村都君屯山林地林木砍伐承包老板

刘*有，男，汉族，广西平南县安怀镇高荔村莲塘屯213号人，身份证号码：450821******。

（三）事故死者

赵*瑞，男，汉族，户籍地址：广西平南县同和镇宇华村白一屯3号，身份证号码：452524******。

二、林木砍伐承包概况

2021年7月18日，刘*有和陈*平通过口头达成协议：刘*有以7.2万元承包陈*平位于平南县安怀镇扶兰村都君屯长寿桥头边一山林地的木材砍伐销售权和山地承包权，其中4.5万元是木材砍伐销售权，山地承包权截止到2028年，刘*有于8月5日已将所有承包款支付给陈*平。“8·22”事故发生在安怀镇扶兰村盘梭作业区于2021年8月3日已取得林木采伐许可证。2021年8月10日开始，刘*有委托潘*坤找到伐木工方*有、方*深、黄*兴、赵*瑞到安怀镇扶兰1林班盘梭作业区帮忙砍伐林木，潘*坤因为家里有事没有参与到此次伐木过程，也没有从中

获利。刘*有和方*有、方*深、黄*兴、赵*瑞通过口头达成协议，以“每吨70元的价格、凭过磅单通过现金或者微信转账”方式结算工钱。截至“8·22”事故发生前，刘*有共支付了1万元伐木工钱给方*有、方*森、黄*兴、赵*瑞四人，方*有、方*森、黄*兴、赵*瑞四人按照每人实际出勤天数分配工钱。

事故发生地所在林区《林木采伐许可证》编号：450821012108030 20（平南县采字[2021]13655号），批准在安怀镇林场扶兰1林班盘梭作业区145.1小班采伐。申请人：陈*平；采伐四至：东山冲、南山脚、西山冲、北山顶；林分起源：人工；林种：短轮伐期用材；树种：巨尾桉；权属：集体；林权证号（证明）：证明；采伐类型：主伐；采伐方式：皆伐；采伐强度：100%；采伐面积：0.49公顷；采伐蓄积：38立方米（出材量：31立方米）；采伐期限：2021年8月3日至2021年12月30日；更新日期：2022年2月28日；更新面积：0.49公顷；发证日期：2021年8月3日。

三、事故发生经过及救援情况

2021年8月22日上午8时许，赵*瑞和方*有、方*森、黄*兴先后来到平南县安怀镇扶兰村都君屯长寿桥头边上一山林地开始伐木工作，赵*瑞负责伐木，方*有负责按1.95米规格量好尺寸，方*森负责堆集木头，黄*兴负责按规格锯木、打枝，由赵*瑞等人自备所需工具，每个人工作时互相相隔都有7至8米远的距离。到9时许，方*有发现赵*瑞躺在地上，昏迷没有知

觉，方*有招呼方*森、黄*兴过来，黄*兴通过心脏按压施救帮助赵*瑞恢复有呼吸，方*森拨打120急救电话并向刘*有报告相关情况，半个小时后，120救护车到达事发地，医护人员立即对赵*瑞进行打针抢救，之后就送往平南县人民医院进一步抢救。平南县人民医院对赵*瑞的入院记录初步诊断：“1.闭合性颅脑损伤重型-蛛网膜下腔出血，左后枕部硬膜外血肿；枕骨骨折；头皮血肿。2.肺炎。”到8月28日11时20分许，赵*瑞在平南县人民医院抢救无效死亡。死亡诊断：“1.闭合性颅脑损伤重型-蛛网膜下腔出血，左后枕部硬膜外血肿；枕骨骨折；头皮血肿。2.肺炎。3.呼吸衰竭。”

接事故报告后，平南县公安局、平南县应急局、安怀镇政府等相关单位第一时间赶到现场做好现场处置，开展善后处理工作，同时敦促相关人员积极做好事故善后和安抚工作。经公安部门调查取证后，排除他杀的可能性。

四、事故造成人员伤亡和直接经济损失情况

（一）事故伤亡人员情况

（二）“8·22”事故造成1人死亡。

赵*瑞，男，汉族，户籍地址：广西平南县同和镇宇华村白一屯3号，身份证号码：452524******。

根据平南县人民医院出具的《死亡记录》：“姓名：赵*瑞；性别：男；科室：神经外科；床号：92；住院号：0000646117；入院日期：2021-08-22 11:40；死亡时间：2021-

08-28 11:20。入院时情况：因外伤入院。家属代述患者于入院3小时前被人发现跌倒在地，伤及头部，过程不详，发现患者时意识不清，昏迷状，有恶心、呕吐，非喷射状，无抽搐，无气促现象，病后家属呼120送至我院进一步治疗，我院急诊科行头颅CT检查后拟‘脑出血’收入我科住院治疗。病后患者昏迷状，未进食，未解大小便。体格检查：深昏迷状，头后枕部有头皮血肿，压眶反应可引出，双侧瞳孔等圆等大，双侧直径约2.5mm，对光发射迟钝，颈软无抵抗，未闻及杂音，双侧肌力，肌张力未检测。生理反射存在，病理反射未引出。辅助检查：头颅CT：蛛网膜下腔出血，左后枕部硬膜外血肿；枕骨骨折；胸部CT示：两肺炎症。入院诊断：1.闭合性颅脑损伤重型-蛛网膜下腔出血，左后枕部硬膜外血肿；枕骨骨折；头皮血肿。2.肺炎。诊疗经过：入院给予完善检查，给予行开颅血肿清除术，术后给予脱水止血、抗炎等处理，患者于2021年8月28日10时07分在手术室行气管切开时突然出现呼吸、心跳停止，即予呼吸机辅助呼吸，行胸外心脏按压。反复静脉推注肾上腺素等抢救。持续抢救至2021年8月28日11时20分，患者未恢复自主呼吸及心跳，颈动脉及股动脉搏动消失，双侧瞳孔散大到边并固定，所有生理反射消失。行心电图呈一直线，抢救无效，患者临床死亡。死亡原因：1.闭合性颅脑损伤重型-蛛网膜下腔出血，左后枕部硬膜外血肿；枕骨骨折；头皮血肿。2.肺炎。死亡诊断：1.闭合性颅脑损伤重型-蛛网膜下腔出血，

左后枕部硬膜外血肿；枕骨骨折；头皮血肿。2.肺炎。3.呼吸衰竭。”

（三）事故造成直接经济损失约91万元。（参照工伤死亡赔偿。包括：医疗费用(含护理费用)、丧葬抚恤费用、补助及救济费用、现场抢救费用、事故罚款和赔偿费用。）

五、事故发生原因和事故性质

（一）事故发生直接原因

经事故调查组对事故现场勘查分析和对相关人员调查取证确认，事故发生时，赵*瑞在平南县安怀镇扶兰1林班盘梭作业区作业时，未按《木材采伐运输安全通则》（GB14192-2005）要求工作，未戴好安全帽；使用油锯伐木时单独作业；在伐木前未正确选定树木伐倒方向，被所伐树木倒下击到脑袋，是造成这起事故发生的直接原因。

（二）事故间接原因

1、林木砍伐承包老板刘*有，未实施制定本次伐木工作安全生产操作规程；未按规定对赵*瑞等人进行安全生产教育和培训；未安排专门人员进行现场安全管理；未督促、检查伐木现场的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；未为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。

2、事故山林地林木所有人陈*平，未与林木砍伐承包老板刘*有签订专门的安全生产管理协议；未定期进行安全检查并制止伐木工人违规行为。

3、伐木工人赵*瑞，安全意识淡薄，未按《木材采伐运输安全通则》（GB14192-2005）要求工作，未戴好安全帽，穿好防护服、防护靴(鞋)等个体防护用品；使用油锯伐木时单独作业；在伐木前未认真观察被伐木树冠形状、树干是否腐朽、倾斜、弯曲；风向和风力等危险因素正确选定树木伐倒方向。

(三)事故性质

经调查取证和综合分析确认，平南县安怀镇扶兰村都君屯“8·22”伐木事故是一起林木采伐老板刘*有安全管理不到位；林木所有人陈*平未履行安全生产管理职责；伐木工人安全意识淡薄、违规操作而导致的一般生产安全责任事故。

六、事故责任认定及事故责任单位和责任人的处理建议

（一）林木采伐老板刘*有，未实施制定本次伐木工作安全生产安全操作规程；未按规定对赵*瑞等人进行安全生产教育和伐木操作规程培训；未安排专门人员进行现场安全管理；未督促、检查伐木现场的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；未为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第十八条第（二）

（三）（五）项、第四十二条的规定，对“8·22”事故的发生负管理责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十二条第（一）项的规定，建议由平南县应急管理局依法处理。

（二）林木所有人陈*平，未履行安全生产管理责任，未与刘*有签订专门的安全生产管理协议；未定期进行安全检查并制止伐木工人违规行为。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十六条第二款的规定，对事故发生负有管理责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第一百条第二款的规定，建议由平南县应急管理局依法处理。

（三）死者赵*瑞，安全意识淡薄，未按《木材采伐运输安全通则》（GB14192-2005）要求工作，未戴好安全帽，穿好防护服、防护靴(鞋)等个体防护用品；使用油锯伐木时单独作业；在伐木前未认真观察被伐木树冠形状、树干是否腐朽、倾斜、弯曲；风向和风力等危险因素正确选定树木伐倒方向。以上行为违反了国家强制性标准《木材采伐运输安全通则》（GB14192-2005）第4.1.8条、第4.2.1.a条、第4.2.10条和《中华人民共和国安全生产法》第五十四条的规定，对“8·22”事故负直接责任。鉴于赵*瑞在“8·22”事故中死亡建议不再追究其责任。

七、事故防范措施

为深刻吸取事故教训，举一反三，进一步强化林木采伐行业安全生产管理，促进全县林木采伐安全健康发展，提出如下建议:

（一）林木采伐业主在生产过程中要落实企业安全生产主体责任；建立健全安全生产责任制、管理制度、操作规程和施工方案；认真开展安全隐患排查治理并如实记录隐患排查情况和按规定组织开展应急救援演练；要配备责任心强的安全管理人员，在安全检查过程中要及时制止和纠正工人违反操作规程的行为，排除生产安全事故隐患；为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。必须做到安全责任到位、安全投入到位、安全培训到位、安全管理到位、应急救援到位。

（二）林木所有人要与林木采伐承包人签订专门的安全生产管理协议，要定期进行安全检查并及时制止伐木工人的违法违规和违章作业行为。

（三）伐木工应经过专业和安全技术等岗前培训，严格遵守国家强制性标准《木材采伐运输安全通则》（GB 14192-2005）相关规定，作业前要伐木工要认真观察被伐木树冠形状、树干是否腐朽、倾斜、弯曲;风向和风力;周围其他树木的位置;有无挂枝、枯枝和其他危险因素，并根据上述诸因素正确选定树木伐倒方向;作业时按要求戴好安全帽，穿好防护服、防护靴(鞋)

等个体防护用品；严格按要求开展伐木、打枝、造材、集材工作，禁止违规操作。

（四）林业主管部门要加强对林木采伐行业的安全监管工作，切实履行“管行业必须管安全”监管职责，落实安全措施，加强安全生产知识宣传，增强行业从业人员的安全生产意识，防止类似事故发生。

平南县安怀镇扶兰村都君屯“8·22”
伐木事故调查组（代章）
2021年10月22日